

대통령 하야 정국이 사법부에 미칠 영향



국민과 소통하는 열린 법원

2018. 7. 31.

기획조정실

대통령 하야 정국이 사법부에 미칠 영향

2018. 7. 31.

기획조정실

■ BH

- 국정 단절을 막기 위해 진상 규명은 검찰에 맡기고 정부 기능은 하루속히 회복

■ 조선일보 입장

이제 헌법이 정한 범위 내에서 모든 수단을 강구할 수밖에 없다. 박 대통령은 이 시간 이후로 국내 정치에서 완전히 손을 떼겠다고 선언하고 그 분명한 행동으로 여당을 탈당해야 한다. 내년 대선에 대해서는 관심을 버리고 중립적 관리 역할로 남을 것임을 천명해야 한다. 박 대통령이 지금 모습으로 대선에 개입한다는 것 자체가 허망한 일이다.

지금 우리 헌법 체계와 현실에서 군통수권자인 대통령 외에 안보 문제를 지휘할 구심점이 있을 수 없다. 박 대통령은 국내 정치에서 완전히 벗어나 남은 1년간 북핵 위기 대처에만 전념하는 것이 옳다. 박 대통령이 최소한의 국민적 지지를 유지하고 임기를 끝낼 수 있는 길은 이 것밖에 없다. 청와대 비서실장과 수석 비서관들은 당장 전원 사퇴해야 한다. 박 대통령의 몰락은 그 스스로 자초한 것이지만 용기 있는 참모가 몇 명만 있었어도 이렇게 처참하게 되지는 않았을 것이다. 잘못된 길로 가는 대통령 편에 서서 국민을 우롱한 사람들이 자리를 지키고 있다는 것은 용납될 수 없다.

야당은 내각 총사퇴도 요구하고 있다. 그러나 안보·경제 위기에 처한 국가에서 정부 각료 전부가 사퇴하고 다시 청문회를 통해 내각을 구성한다는 것은 가능하지도, 바람직하지도 않다. 지금 내각의 무능을 따질 계제가 아니다. 박 대통령은 내각 전면 개편 대신 여야 모두의 지지를 받을 수 있는 거국(擧國) 총리를 임명해 남은 1년간 경제와 내정(內政)을 맡겨야 한다. 남은 1년에 무슨 새로운 일을 벌일 수 없다. 나라를 거덜낼 수 있는 조선 산업 부실 사태와 공중 분해된 해운 산업 문제 등 구조조정 현안, 대형 부실이 예상되는 주요 업종 정책, 심상치 않은 부동산 대책에 집중할 필요가 있다. 거국 총리 임명 때 야당의 뜻을 물어 핵심 경제 대책에 야당의 협조가 가능하도록 해야 한다. 야당도 지금 정치적 이익을 따지고 있을

때가 아니라는 점을 명심해야 한다. 과도한 정략은 역풍을 맞을 것이다.

● 개헌 논의 필요 ⇨ 개헌 시점은 대선 후

1987년처럼 6월 말에 헌법을 바꾸기로 하고 대선에 나서려는 사람들이 몇 달 만에 야합해 12월에 대선을 치르는 일은 있어서는 안 된다. 이번엔 거꾸로 내년 대선에 나가려는 사람들이 돌이킬 수 없을 정도의 무게감을 부여해 공약하고 대선 이후 바로 개헌을 실현해나가는 게 가장 현실적일 것이다.

그러나 개헌 논의는 바로 시작할 필요가 있다. 대통령이 나서면 개헌 논의 자체가 정쟁화되기 십상이다. 이제 대통령이 뒤로 빠질 수밖에 없게 된 만큼 현실적 여건은 오히려 좋아졌다고도 할 수 있다. 말 그대로 통일 이후까지 내다보는 개헌을 준비해갈 수 있다.

개헌은 블랙홀이라고 한다. 하지만 개헌 논의는 그렇지 않을 수 있다. 오히려 우리 사회의 이 답답한 현실을 모두 쏟아붓는 용광로로 만들 수 있다. 정당은 물론 지자체, 경제단체, 시민단체, 학계가 큰 술에 뛰어들어 통일·기본권·환경 등 근본적인 것들 말고도 기소독점권(검찰)을 어떻게 할 것인지, 차제에 선거구 제도도 바꿀지 모든 현안을 두루 다룰 필요가 있다. 권력 구조는 이런 논의와 함께 가야 하지 미리 정답을 정해둘 필요가 없다.

최○○ 사태는 그것대로 수습해나가야 한다. 하지만 이것은 이미 벌어진 일을 정리하는 것이다. 내년 대선까지 남은 길지 않은 14개월 동안 나라 전체가 나서서 미래를 준비해야 한다. 그것을 대선 주자들에게 맡기고, 대선 후에 한 사람 뜻에 그 모든 것을 넘기는 것은 어리석은 일이다. 그렇게 했기 때문에 지금 이 사달이 벌어지고 있는 것이다.

● 친박 해체

- 지금 가장 먼저 정치적으로 탄핵을 받아야 하는 사람들은 친박이다. 친박 스스로가 대통령에게 탈당(脫黨)을 요구하고 정치 집단으로서 문(門)을 닫겠다는 선언을 해야 한다. 국민에 대한 최소한의 도리다

● 검찰에 철저한 수사를 주문

- 검찰이 이럴 수 있는 것은 수사권 행사가 아무 견제를 받지 않기 때문이다. 이번만큼은 검찰 직무 유기의 배경 전모가 밝혀져야 한다. 새누리당은 26일 최○○ 특검(特檢)을 도입하기로 했다. 이 역사적 특검은 검찰 수뇌부를 수사해 직무 유기가 누구의 지시로 이뤄졌는지를 밝혀내 범죄가 입증되면 예외 없이 처벌해야 한다. 그래야 이번 특검이 검찰을 바꾼다.

● 대통령은 수사대상이 되어야 함

- 대다수 국민은 대통령이 수사 대상이라고 생각하기 때문에 어떤 형태로든 대통령이 수사받지 않으면 이 사태는 끝나지 않을 것이다. 대통령이 수사를 자청하는 것이 옳다. 대통령과 검찰은 수사 주체가 아니라 수사 대상이 돼야 한다.

● 대북 안보

- 한국 손을 떠난 북핵(北核)은 미·북 대화 자리에서 설왕설래(說往說來)되고 있다.
- 북이 또 한 차례 핵실험이나 대륙간탄도탄 발사와 같은 전략적 도발을 한다면 미국의 정권 교체기를 택할 가능성이 높다. 미국 대선이 9일밖에 남지 않았다. 이 위중한 상황에 우리 대통령은 식물 상태로 전략하고 국정은 마비됐다. 북의 김정은 집단은 이 모든 상황을 예의주시하고 있을 것이다. 전략적 도발이 아니더라도 천안함 폭침이나 연평도 포격과 같은 국지 도발로 우리 사회를 완전히 흔들어놓을 수도 있다.
- 며칠 전 미국의 정보기관을 총괄하는 국가정보국장이 "북이 핵을 포기할 가능성이 없다"고 단정적으로 언급했다. 충격적인 말이다. 그의 말대로 미국이 북핵 폐기를 포기하고 북한과 핵 동결 협상에 들어갈 가능성에 대비해야 한다. 미국이 제재와 압박에 의한 북핵 폐기를 포기한다는 뜻은 직접 타격할 가능성이 있다는 뜻이기도 하다. 어느 쪽이든 위기다. 지금 믿을 것은 우리 군(軍)밖에 없다. 비록 국정은 무너졌지만 장병들만은 굳건하게 자리를 지켜 정부가 다시 정상화될 때까지 나라와 국민을 지켜주기를 당부한다.

● 탄핵, 하야

- 탄핵과 하야(下野)는 해법이 못 된다. 탄핵·하야 상황에선 현행 헌법으로 60일 내에 다음 대통령을 선출해야 한다. 다시 현행 헌법의 굴(窟) 안으로 들어갈 순 없다.

● 총리 ⇨ 개헌

- 거국(學國)중립내각 구성은 시간이 지체된다. 총리부터 먼저 세워야 한다. 새 총리에겐 경제사령탑과 안보외교사령탑을 붙여줘야 한다. 지명(指名)이 아니라 옹립(擁立)된 새 총리·경제사령탑·안보사령탑에게 수습(修習) 기간을 허용할 만한 형편이 못 된다. 헌정(憲政)·경제·안보 위기에 즉각 대처해야 한다. 그러려면 구관(舊官) 중에서 선택하는 수밖에 없다. 새 총리는 엄정한 의혹 수사로 국민 분노와 허탈감을 다독이며 국회를 상대로 개헌(改憲) 작업을 이끌어야 한다. 3당 대표는 이 안(案)을 들고 대통령을 만나 답(答)을 얻어야 한다. 나라 운명이 걸렸다. 서두르라, 시간이 없다.

● 검찰 개혁

- 개헌으로 검찰에 대한 대통령의 인사권 배제

● 특검 촉구

그런데 특검 형태를 둘러싼 의견 차이로 협상이 난항을 겪고 있다. 새누리당은 법에 정해진 상설 특검을, 더불어민주당은 별도 특검을 하자고 맞서고 있다. 상설 특검은 대통령에게 선택권이 있고 별도 특검은 대통령 선택권을 사실상 배제할 수 있다는 것이 가장 큰 차이다. 지금 박근혜 대통령은 모든 의혹의 핵심 당사자다. 그런 대통령이 특검을 누구로 할지 정한다는 것은 말이 되지 않는다.

하지만 별도 특검을 도입하려면 시간이 더 걸릴 수 있다. 야당이 갑자기 특검 협상을 깬 것은 시간을 끌어 나쁠 것이 없다는 전략적 발상 때문일 것이다. 국가 혼란이 이어지든 말든 즐기지만 하면 내년 대선은 따놓은 당상이라고 생각하는 모양이다. 이 태도는 곧 역풍을 맞는다. 특검은 즉각 도입할 수 있는 상설 특검으로 가고 특검 추천권은 야권이 전권을 가질 수 있게 하는 방향으로 합의해야 한다. 얼마든지 방법이 있다. 진정성을 갖고 위기 극복에 나서는 측이 국민의 지지를 얻을 것이다.

결국 최○○ 관련 수사 일체를 특별검사에게 맡기는 수밖에 없다. 특별검사법은 '정치적 중립성과 공정성이 필요하다고 판단할 경우' 국회가 특검 수사를 의결하도록 돼 있다. 더 이상의 국정 혼란을 막기 위해서도 여야가 서둘러 특검 수사를 의결해 제대로 된 수사에 착수할 수 있게 해야 한다. 새누리당은 특검 도입을 방해하지 말아야 한다. 그게 하루라도 빨리 이 사태를 벗어날 수 있는 길이다. 특검은 박

대통령과 최○○ 관계, 최씨 국정 농단 전모, 최씨 외 국정을 쥐락펴락한 집단 면면, 미르·K스포츠재단 설립의 진짜 목적, 최씨 등의 재단 사유화 실태 등 모든 비정상을 규명해야 한다.

특검은 이 정부 들어 검찰이 벌인 대통령 하명(下命) 수사 배경과 과정도 밝힐 필요가 있다. 많은 피해자가 나왔다. 대통령이 밖의 시선에 아랑곳하지 않고 제왕적 권력을 휘두르다 이런 말로를 맞는 것은 수족(手足)처럼 움직여주는 검찰이 있기 때문이다. 대통령이 국민을 두려워하고 행동을 삼가도록 하려면 대통령과 검찰의 유착을 끊어야 한다. 특검만이 이 일을 할 수 있다. 이번 특검 수사는 다음 정부와 검찰에 교훈이 돼야 한다. 수사 결과 실정법 위반이 드러나면 박 대통령은 그에 따른 모든 책임을 져야 한다.

- 최○○에게 갈취당한 기업들, 숨지 말고 진실 밝히라
- 가장 먼저 박 대통령 자신이 국기 문란의 총책임자라는 명백한 사실과 최○○·최○○ 일족(一族)과의 40년 관계 실체를 국민 앞에 밝혀야 한다.
- 하야하면 60일 이내에 대통령 선거를 해야 한다. 최○○ 사태 위에 하야라는 대폭풍이 겹쳐지고 다시 또 그 위에 당내 경선과 여야 정권 싸움이 겹쳐지면 어떻게 되겠는가. 실제 하야가 벌어지면 어떤 상황이 될지 장담할 수 있는 사람이 있는가.
 - 하야 ⇨ 당내 경선 ⇨ 여야 정권 싸움 대혼란
- 새누리당을 탈당하고 존재 의미가 없어진 친박도 해산시켜야 한다
- 박관용·김형오·정의화 전 국회의장 같은 여권의 원로들은 대통령의 완전한 2선 후퇴를 요구했다. 2선 후퇴라면 국내 정치에서 손을 떼는 것이다. 보수 정당은 많은 문제가 있었지만 그래도 안보를 지키고 경제를 이만큼 키워왔다. 그 본연의 모습으로 돌아가는 첫 단추가 **박 대통령이 새누리당을 탈당하고 친박 지도부가 사퇴하는 것이다**. 비박(非朴)은 세력 화해 있지 않지만 그들 역시 집단화 포기를 선언해야 한다.
- 거국내각·과도내각 등 구체적 결정권도 국회에 넘길 수밖에 없다.

- 하야는 끝까지 피해야 할 선택이고 그야말로 막다른 최후의 골목에서 논의해야 할 문제 ⇨ 하야는 이 모든 헌법 수단이 무위가 됐을 때만 고려될 수단
- 대통령이 국정에서 완전히 손을 떼겠다고 선언하고 야권이 동의하는 책임 총리가 등장
- 진행 중인 수사 결과에 따라 탄핵으로 갈 수도 있다. 대통령이 탄핵소추되면 헌법재판소 심판이 나올 때까지 직무는 정지되고 국무총리 대행 체제로 가야 함
- 박근혜 대통령에 대한 검찰 수사 불가피 ⇨ BH 방문 대면조사 불가피
- 그 전에 근본적인 정국 수습책 제시 필요

11. 4.

현직 대통령에 대한 수사는 헌정 사상 처음이다. 대통령 본인은 물론이고 국민 모두가 참담한 일이다. 수사 이후 대통령의 위법 혐의가 발표되면 사태는 또 다른 국면으로 가게 된다. 그 전에 근본적인 정국 수습책이 제시되기를 바랄 뿐이다.

- 여야 영수회담 개최
- 김병준 내정자 총리 지명 철회 ⇨ 국회에 새 총리 추천 요청
- 대통령이 야당 대표들을 만난 자리에서 김병준 총리 후보 지명을 철회하고 새 총리 추천을 요청
- 대통령이 새누리당을 탈당해 현실 정치에 관여할 뜻이 없음을 분명히 함
- 친박 용퇴 ⇨ 새누리당 당지도부 교체
- 경제 권력에 대한 옹호 ⇨ 조○○ 한진그룹 회장, CJ 이○○ 부회장
- 직권남용 해당하는 범죄행위 ⇨ 수석비서관과 관계자 수사 필요
- 개헌필요

대통령의 권력을 제한하지 않으면 반복되는 대통령 잔혹사는 끝나지 않는다. 대권을

분산하지 않으면 승자 독식과 패자 원한의 복수극도 끝나지 않는다. 개헌해야 한다. 개헌을 빨리하면 현 대통령 임기를 자연스레 단축할 수 있다. 현행 헌법상 개헌은 여야가 개헌안에 합의만 하면 두 달 안에 국민투표까지 모든 절차를 끝내는 것이 가능하다. **그 후에 새 헌법으로 바로 대선을 치르면 수개월 내에 새 정부를 출범**시킬 수 있다. **1987년 개헌 때 대통령과 국회의원 임기가 어느 정도 단축된 전례**가 있다. 식물 대통령에 의한 국정 마비도 조기에 수습할 수 있고, 수명 다한 권력 구조도 개선할 수 있다.

다만 개헌안의 내용을 놓고 여야가 맞서면 다 소용없어진다. 지금 정치권에선 대통령 중임제부터 내각제까지 사이에 여러 안(案)에 대한 신봉자들이 나뉘어 있다. 모두 장단점이 있어서 쉽게 합의될 수 있는 상황이 아니다. 중임제나 내각제 등이 현 5년 단임제보다 낫다고 확언할 수 있는 근거도 없다. 따라서 지금의 틀을 크게 손대지 않고 **대통령에게 집중된 권력을 분산하는 데 초점을 맞춘 개헌**으로 가는 것이 옳다. 대통령 권력을 분산하는 핵심은 **실질 권한을 가진 총리제도와 함께 대통령과 검찰을 완전히 분리**하는 것이다. 여야 사이의 원한은 검찰 때문에 쌓인 것이 크다. **대통령이 검찰 인사를 하지 못하도록 하고, 검찰 권력은 별도로 제한하고 견제**해야 한다.

바꾸는 것을 최소화하면 여야 합의가 그렇게 어렵지는 않을 것이다. 나라가 변모하고 정치가 바뀌는 일정표가 국민 눈에 선명히 보이면 해야 주장도 수그러든다. 막혔던 국가의 혈류도 다시 돌게 된다. 새 정부가 가급적 빨리 그러나 불행한 사태 없이 등장할 것이 확정되고, 대통령이 권력 남용을 하고 싶어도 할 수 없고 여야가 그렇게 죽도록 싸우지 않아도 되는 새 제도가 동시에 시작된다면 절망이 희망으로 바뀔 수도 있다. 전화위복이다.

누가 이 일을 할 것이냐다. 국민이 납득할 수 있는 총리가 주도하는 것 외에 다른 길이 있을 수 없다. 그 총리는 여당을 지지하는 사람들이 고개를 끄덕일 수 있고 야당을 지지하는 사람들도 동의할 수 있어야 한다. **아무리 둘러보아도 김종인·손학규 두 사람이 먼저 눈에 띈다.** 정치를 모르는 명망가는 이 일을 해낼 수 없다. 누가 총리가 되든 자신의 생각이나 욕심을 버리고 나라를 구한다는 각오로 개헌을 완수했으면 한다.

대선 레이스에서 앞서 있는 문재인 전 대표가 반대할 가능성이 있다. 그의 입장에서도 손해 볼 것이 없다고 본다. 대통령 권력 분산은 문 전 대표의 평소 소신과 다르지 않다. 그가 이 혼란을 빨리 끝내는 데 반대하는 것도 아닐 것이다. 대선 시기를 앞당기는 것도 문 전 대표에게 불리할 것이 없다.

■ 대미관계

- 미국에선 한·미동맹을 장식품처럼 여기는 공화당 트럼프 후보 지지율이

민주당 클린턴 후보를 1~4%포인트 차이로 앞서는 여론조사 결과

- 트럼프는 그동안 주한미군 감축, 방위비 분담금 증액, 한·미자유무역협정(FTA) 재협상 추진을 강력 시사
- 오는 8일 미 대선에서 트럼프가 당선되면, 한·미동맹이 어떤 형태로든 조정될 수 있지만 그를 맞상대해야 하는 대한민국 대통령은 지금 사실상 '부재(不在)' 상태
- 북한의 김정은이 이 시기에 북핵 도발을 할 가능성도 있다. 6차 핵실험, 9차 무수단 미사일 발사와 동시에 '사이버 테러'로 우리 사회를 교란할 수 있다. 2010년 천안함 폭침처럼 범인을 즉각 알 수 없는 도발을 벌일 경우 우리 사회는 국정 마비에 남남(南南) 갈등이 겹쳐지게 된다. 빈센트 브룩스 주한미군 사령관이 "전쟁을 피해야겠지만, 전쟁을 해야만 한다면 전쟁을 준비해야 할 것"이라고 말한 것은 현 상황에 대한 심각한 경고라고 할 수 있다.
- 군 통수권자가 기능할 수 없는 상황에서는 당분간 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 매일같이 가동할 필요가 있다.

■ 야당 입장

- 야당의 계산은 알기 어렵지 않다. 야당도 참여하는 거국 내각이 전면에서 나서는 일단 혼돈 정국이 전환된다. 그걸 원치 않는 것이다. 보다 근본적으로는 거국 내각이면 야당도 국정 책임을 나눠 져야 하는데 그럴 이유가 없다는 생각이다. 이 어려운 시국을 책임지고 헤쳐가는 데 발을 담그기 싫다는 것이다. 한마디로 이 혼돈을 즐기면 된다는 게 속마음인 것 같다.
- 국민의당 안철수 전 대표는 기자회견을 갖고 "박 대통령은 대한민국 대통령이 아니다. 즉각 물러나라"고 했다. 야권의 유력 대선 주자 입에서 나온 첫 하야 요구다.

- 더불어민주당 문재인 전 대표는 "박 대통령이 즉각 하야, 퇴진해야 된다는 민심에 공감한다"며 "정치적 해법을 찾는 것이 불가능하다면 저도 중대한 결심을 할 수밖에 없다"고 사실상 하야 쪽에 무게를 실었다.
- 박원순 서울시장도 "대통령이 물러나야 한다"면서 "국민과 함께 촛불을 들겠다. 평화 집회에 모든 행정 편의를 지원하겠다"고 했다.

■ 인사권 요구

- 책임총리
- 내각총사퇴
- 검찰총장 퇴진

■ 검찰수사결과

- 검찰 수사 결과 박 대통령이 연루된 사실이 드러나면 사태는 건잡을 수 없다.

■ 특검, 하야

- 국민들의 단일한 요구 ⇨ 현재의 대통령이 부끄럽다. 대통령 하야
- 보수, 진보, 여야의 문제는 아님 ⇨ 박근혜 개인의 궤멸에 불과
- 박근혜의 식물대통령은 거스를 수 없는 대세임

■ 변수

- 박근혜 대통령의 “무능력”, “부도덕성” 하나에만 집중해서 나가야 함
 - 제반 정치세력들이 각종 정치적, 이념적 이슈들을 끼워 넣을수록 국민들은 이탈 ⇨ 여당은 역으로 이 부분을 이용해야 함
 - 11. 5. 시위 현장에는 “청와대 박살내자”, “이○○ 처단하자”, “삼성을 박살내자”와 같은 구호가 등장했다고 함 ⇨ 국민들의 좌파 정치에 대한 혐오 및 시위 대열 이탈을 조장할 가능성 다분함

- 국민들은
 - 국민들의 분노를 결집하여 이끌어 나갈 핵심 주체가 없는 상황
- 재야 세력, 정의당, 노동조합 ⇨ 지나치게 급진적
- 제도권 정치 내의 더불어민주당, 국민의당이 선불리 장외정치에 함께 하기는 어려운 상황 ⇨ 역풍 우려

■ 대법원의 전략

- 대한민국 중도층의 기본적인 스탠스 ⇨ “정치는 진보, 경제/노동은 보수”
- 대북문제를 제외한 정치적 기본권, 정치적 자유와 관련된 이슈에서는 과감하게 진보적인 판단을 내놓아야 함 ⇨ 표현의 자유, 집회결사의 자유에서는 계속하여 진보적 판단을 내 놓아야 함
 - 금지통고에 대한 집행정지는 매우 시의적절한 결정이었음
 - 백○○ 부검 영장
- 단, 대북문제에서는 보수적인 스탠스 유지
- 경제, 노동의 문제에서는 보수적 스탠스 유지

■ 사태의 분수령이 되는 시점 ⇨ 11. 12. “박근혜 퇴진 민중 총궐기”

- 11. 12.은 통상 가장 큰 집회 ⇨ 백○○ 농민 사태 발생일
- 민주당은 이같은 요구조건의 수용 여부를 결정할 마지노선을 오는 12일 광화문에서 진행될 ‘박근혜 퇴진 민중총궐기’ 촛불집회로 보고 있다. 다음주 안에 박 대통령이 전향적인 태도 변화를 보이지 않으면 거리로 나설 수밖에 없다는 뜻이다. 추 대표는 “먼저 이 요구가 수용돼 그런 일이 일어나지 않기를 바란다”며 “시기는 대통령에게 달려있다”고 말했다.
- 추 대표는 “지금은 수습이 필요한 때가 아니라 대수술이 필요한 때”라며 근본적인 변화를 촉구했다. 이날 최고위원회와 의원총회를 열어 당의

향후 방침에 대한 중론을 모은 추 대표는 박 대통령에게 두 가지 요구 조건을 내놴다. 그는 “첫째, 박 대통령과 새누리당은 국민과 야당이 요구하는 별도 특별법에 의한 특별검사제와 국조조사를 즉각 받아들이고 박 대통령은 그 수사에 응하라”고 말했다. 이어 “권력 유지용 일방적 총리후보 지명을 철회하고 박 대통령은 국정에서 손을 떼고 국회가 추천하는 총리를 수용하라”고 주장했다. 추 대표는 마지막으로 “이상의 요구가 받아들여지지 않을 경우엔 저와 민주당은 국민과 함께 정권 퇴진운동에 들어갈 것”이라고 경고했다.

- <http://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/768815.html#csidxe62a3eb190737e180e7c974008c6bd6>

■ 황○○ 감사원장

- 2017. 12. 대선직전 임기 만료

■ 야권은 헌재소장, 대법원장, 대법관 임명 절차 관여를 협상 카드로 사용할 가능성 높음

- 헌법재판관

出身 母體	재판관	임기 만료	2017. 1 기준 잔여임기	비고
BH	박○○	2017. 1.		
	서○○	2019. 3.	2년 2개월	
	조○○	2019. 3.	2년 2개월	
국회	안○○	2018. 9.	1년 8개월	여당
	강○○	2018. 9.	1년 8개월	여야 합의
	김○○	2018. 8.	1년 7개월	야당
CJ	이○○	2017. 3.	2개월	
	김○○	2018. 8.	1년 7개월	
	이○○	2018. 8.	1년 7개월	

■ 대법관

- 이○○, 박○○ 대법관
- 양승태 대법원장

■ 대통령이 해야 할 경우 사임서는 누구에게 제출?

■ 4. 19. 혁명 당시 헌법 (3차 헌법, 1954. 11. 29.)

第55條 大統領과 副統領의 任期는 4年으로 한다. 但, 再選에 依하여 1次重任할 수 있다. 大統領이 闕位된 때에는 副統領이 大統領이 되고 殘任期間中 在任한다. 副統領이 闕位된 때에는 即時 그 後任者를 選舉하되 殘任期間中 在任한다. 大統領, 副統領이 모두 闕位된 때에는 第52條에 依한 法律이 規定한 順位에 따라 國務委員이 大統領의 權限을 代行하되 闕位된 날로부터 3個月 以內에 大統領과 副統領을 選舉하여야 한다.

第56條

① 大統領, 副統領의 任期가 滿了되는 때에는 늦어도 그 任期가 滿了되기 30日前에 그 後任者를 選舉한다.

■ 하야의 한미관계 영향

- 이승만정부의 유지와 이승만의 사임에는 미합중국의 대한정책이 깊이 작용하였다. 1952년과 1953년에 미합중국정부에 의해 극비리에 이승만을 제거하려는 계획이 있었고, 1960년 4월 27일의 사임에도 주한 미합중국 대사와 주한 미군사령관과 미합중국 중앙정보국 한국책임자까지 깊이 개입하였다. 이에 대한 자세한 것은 이○○, "4월혁명, 제 2공화국, 그리고 한미관계," 백○○(편), 「제 2공화국과 한국민주주의」(서울: 나남출판, 1996), 77쪽 이하(특히 88-90쪽) 참조. ¹⁾

■ 4. 19. 혁명

- 4. 27. 사임 ⇨ 4. 28. 허정 과도정부 구성 ⇨ 개헌 착수 ⇨ 1960. 6. 15. 헌법 공포, 시행 ⇨ 1960. 7. 29. 총선 ⇨ 8. 12. 대통령 선출 ⇨ 8. 19. 총리 선출
- 당시 헌법 제55조의 성격은 혼시규정?

1) 대통령 권한의 대행제도 | 저자 정○○ | 출판사 | 발행년 2001 | 유형 논문 > 문헌 > 본문조회 | 종합법률정보 > 종합법률정보 문헌) 각주1

- 개헌을 하게 되면 절차적 하자는 모두 치유?

● [착안사항] 대통령 하야 ⇨ 거국중립내각 구성 ⇨ 개헌 ⇨ 대통령 선거

■ 이승만 대통령

- 국민이 원한다면 대통령직을 사임하겠다.
- 2. 3·15 정부통령 선거에 많은 부정이 있었다 하니 선거를 다시 하도록 지시하겠다.
- 3. 선거로 인한 모든 불미스러운 것을 없게 하기 위하여 이미 이기붕 의 장에게 모든 공직에서 완전히 물러나도록 하였다.
- 4. 내가 이미 함의를 준 것이지만 만일 국민이 원한다면 내각책임제 개헌을 하겠다.

■ 국회 결의

- 이승만 대통령 하야 성명이 나오자 이날 오후 국회는 ‘시국 수습을 위한 특별대책위원회’에서 제시한 “① 이승만 대통령은 즉시 하야한다 ② 3·15 정부통령 선거는 무효로 하고 재선거를 실시한다 ③ 과도내각하에 완전 내각책임제 개헌을 단행한다 ④ 개헌 통과 후 민의원을 해산하고 총선거를 즉시 실시한다”라는 결의안을 통과시켰습니다.

원문보기:

<http://www.hani.co.kr/arti/politics/polibar/768828.html#csidxe0a586cfc06353288adb70e6f5f167b>

■ 사고로 직무수행 불가능

- 장기간 해외 체류 + 권한 대행

2. 정치권의 동향

가. 現況

■ ① 새누리당 ⇨ 최○○ 게이트라는 최악의 악재로 뒤덮인 상황에서 개헌 논의 불씨를 되살리기 위해 노력 중

- 정진석 원내대표 ☞ 10. 27.(목) 기자간담회에서 “최○○ 비리 의혹 재발을 막는 확실한 방법은 5년 단임 대통령제를 손보는 것”이라면서 최○○ 사태의 근본적 해결책으로 개헌을 제안

- 정진석 대표의 주장을 메이저 언론은 팩트 기사로 처리하는 반면, 일부 군소언론(경북도민일보, 시민일보)이 적극 지지하고 있는 상황 ☞ 친박 세력의 개헌 관련 공보 전략이 가동 중임을 알 수 있음
- 정진석 원내대표는 수세에 몰려 있는 BH 및 친박 세력과의 교감 하에 개헌 논의의 불씨를 되살리는 작업을 수행 중이라고 볼 수 있음

☑ 정진석 원내대표의 주장을 지지하는 일부 군소언론

▶ 10. 28.자 경북도민일보 “최○○ 때문에 개헌 않겠다고?”

- 박 대통령의 개헌론이 순수하지 않다는 데 동의한다. 그렇다고 ‘개헌’을 요구해온 야당이 ‘최○○ 개헌’은 못하겠다고 뒤로 빠지는 것은 잘못이다. 이럴 때 일수록 최○○같은 비선이 설치지 못하도록 하는 권력구조를 고민해야 한다.”

▶ 10. 28.자 시민일보, “문재인은 분권형 개헌에 동의하라”

- 문 전 대표는 2014년 10월20일 국회 개헌논의에 반대하는 박근혜 대통령을 강력하게 비난한 적이 있다. 당시 그는 “국회의원이 헌법을 논의하는 것은 당연한 일로 누구도 못하게 막을 수 없다”고 핏대를 올렸다. 그런데 왜 지금은 반대를 하는가. 최○○ 의혹 진상규명을 핑계로 대고 있지만, 그런 문제로 모든 개헌논의를 중단하는 것은 이치에 맞지 않는다.

- 실제 정치권에서 개헌논의가 본격화 될 경우, 문재인 전 대표가 고립되는 반면 개헌론에 불을 지핀 손학규 전 대표를 중심으로 하는 ‘제3지대’가 탄력을 받을 것이라는 관측이 나오고 있다. 그러니 이를 저지하기 위해 최○○ 의혹을 핑계로 개헌논의 자체를 차단해 버리려는 것 아니냐는 의구심이 드는 것도 무리는 아닐 것이다. 혹시 현재 야권 대선주자들 가운데 자신의 지지율이 가장 높기 때문에 ‘제왕적 대통령’을 한 번 해보겠다는 욕심에서 개헌을 반대하는 것이라면 그것은 더욱 큰 문제가 아닐 수 없다.

■ ② 민주당 ⇨ ‘개헌논의 반대’(주류) VS ‘개헌논의 진행’(비주류)

- [주류] ① **최○○ 사태 해결 前 개헌 논의 절대 불가**, ② 대통령 주도 개헌 반대

- [비주류] **최○○ 사태와 별개로 개헌 논의 가능**

☑ 연합뉴스(10. 25.), “민주, 박근혜표 개헌 반대... 개헌특위 논의 참여도 미룰 듯”
우상호 원내대표는 연합뉴스와의 통화에서 “당분간 개헌특위 논의는 하지 않을 것”이라며 “원래 개헌특위는 정기국회 이후 내년 초에 하는 것으로 새누리당 정진석 원내대표와 합의가 돼 있었다. 대통령이 하자고 해서 바로 해줄 이유가 없지 않나”라고 했다. 그러면서도 민주당은 개헌논의 자체에 반대하는 것은 아니라고 선을 그으면서, 국민이 참여하는 형태의 '아래로부터의 개헌'이 돼야 한다고 주장했다.

■ [3] 국민의당

- 개헌특위 구성을 비롯한 **개헌논의에는 일단 참여하겠다는 입장**
 - 단, 안철수 의원은 “개헌 논의는 종료되었다”고 발언

☑ 연합뉴스(10. 25.), “민주, 박근혜표 개헌 반대... 개헌특위 논의 참여도 미룰 듯”
국민의당은 이번 개헌에 정략적 의도가 깔렸다는 비판에는 민주당과 입을 모으면서도 **일단 개헌논의에는 응하겠다는 입장**이다. 하지만 개헌이 현실화될 가능성이 적다고 판단하고 있는 데다, 박 대통령 주도 개헌에는 반대 입장을 명확히 하고 있다.
박지원 비대위원장은 기자들과 만나 “오늘 아침 정세균 국회의장과도 논의했다. 일단 국회에서의 개헌논의에 참여를 하겠다”면서도 “그동안 나온 개헌안만도 국회에 한 트럭이 있고, 각자 생각하는 방안이 다르다. 성사 가능성에 대해서는 굉장히 부정적으로 본다”고 말했다.

나. 分析과 展望

■ 정부주도형 개헌 동력 상실 ⇨ 국회주도형 개헌으로 중심 이동

- 대통령의 개헌 추진 선언이 있었던 이상 정부 내에 개헌 준비 조직을 만들겠지만 정부가 논의를 주도해 나갈 수는 없는 상황
- **BH 및 친박 세력**은 당초 구상했던 정부안을 국회 개헌안에 반영시키기 위해 **전력투구**할 것

■ ① 최○○ 특검안 및 ② 예산안이 통과되면 개헌 특위 구성될 것임

- 더민주당 주류(친노)가 논의의 주도권을 쥐고 있는 상황 ⇨ 최○○ 특검안 및 예산안 통과 없이는 개헌 특위 구성될 수 없음
 - 더민주당 지도부를 친노가 장악하고 있는 이상, 더민주당 비주류 세력의 개헌 주장은 개헌특위 구성에 영향력 없음
 - 정세균 의장은 친노의 지지를 받고 의장에 선출되었음 ⇨ 친노의 동의 없이는 독자적으로 개헌 특위 구성의 드라이브를 걸 수 없음
 - 우윤근 사무총장 또한 문재인 전 대표와 가까운 사이
- 친노 세력 또한 끝까지 개헌 논의 동참을 거부할 명분은 없는 상황 ⇨ 결국, 최○○ 특검안 및 예산안이 통과된 이후인 12월 또는 1월에 개헌 특위가 구성될 것임
 - 다만, 막상 개헌특위에 참여한 뒤에는 ‘포괄적 개헌’, ‘국민적 합의’, ‘선거제도 개편과 동시 진행’ 등을 주장하면서 개헌에 사실상 반대할 것임

☑ 연합뉴스(10. 25.), “민주, 박근혜표 개헌 반대... 개헌특위 논의 참여도 미룰 듯”

민주당은 개헌논의 자체에 반대하는 것은 아니라고 선을 그으면서, **국민이 참여하는 형태의 '아래로부터의 개헌'이 돼야 한다고 주장했다.** 추 대표는 "박 대통령과 청와대는 개헌논의에서 빠지시라. 국회와 여야정당이 개헌논의의 장이 돼야 한다"며 "이런 원칙에 따라 **개헌연구 자문회의**를 구성, **국민과 함께 국민주권개헌 대토론회를 개최**하겠다"고 밝혔다. 여기에는 **개헌이 필요하다는 여론이 우세**하고 당내에서도 중진들을 중심으로 개헌론이 계속 제기된다는 점을 의식한 것으로 보인다. 당 관계자는

"문재인 전 대표와 당 지도부는 개헌에 거리를 두고 있지만, 언제까지고 개헌을 거부하기는 어려울 것"이라며 "개헌론이 계속 거론될 경우 당내 원심력이 작용하며 제3지대론이 탄력을 받을 수 있다는 점이 고민이 될 것"이라고 말했다.

■ **친노 세력의 개헌 논의 구상** ⇨ ① 포괄적 개헌, ② 범국민적 논의, ③ 선거제도 개편과 병행, ④ 당내 개헌연구 자문회의 구성

● **10. 25.자 추미애 대표 기자회견**을 통해 **친노 세력의 개헌에 대한 구상**을 알 수 있음

- **[개헌의 범위]** 권력구조 개편에 한정된 원포인트 개헌이 아닌 **포괄적 개헌**
 - “인권, 안전, 환경, 지방분권, 국민행복 등의 가치를 담는 미래지향적이고 통일지향적인 개헌이 되어야 합니다.”
- **[개헌의 속도]** 국회 중심의 신속한 개헌이 아닌 **범국민적 논의를 거치는 느리더라도 신중한 개헌**
 - “국민중심으로 민주적 토론이 이루어지는 국민중심개헌, 민주적 개헌이 되어야 합니다.”
- **[동시 추진 과제]** 개헌만이 아닌 **선거제도 개편도 동시 추진**
 - “개헌이 진정한 정치개혁과 정치발전에 기여하기 위해서는 표의 등가성과 다양성을 보장하는 선거구제 개혁 등이 필수적으로 수반되어야 합니다.”
- **[추진계획]** **당내 개헌연구 자문회의** 구성 + **국민주권개헌 대토론회** 개최

☑ **추미애 대표 기자회견문(10. 25.), “국민주권개헌의 4대원칙”**

저는 개헌논란에 대해 이렇게 생각합니다. 국민주권개헌의 4대원칙을 밝힙니다. 우리 당과 우리 당의 주요한 지도자들은 그간 다양한 각도에서 개헌문제를 검토해왔습니다. 저는 이 시점에서 향후 개헌논의에 접근하는 원칙으로 다음 네 가지가 있어야 한다고 봅니다.

첫째, 국민이 중심이 되어야 합니다. **국민중심으로 민주적 토론이 이루어지는 국민중심개헌, 민주적 개헌**이 되어야 합니다.

둘째, 국가대계를 위한 개헌이 한 정권의 위기모면과 정권연장의 수단이 되어서는 안 됩니다. 임기말의 박근혜 대통령과 청와대는 개헌논의에서 빠지십시오. 국정과

민생에 전념하며 국회와 여야정당이 개헌논의의 장이 되어야 합니다.

셋째, 개헌이 진정한 정치개혁과 정치발전에 기여하기 위해서는 **표의 증가성과 다양성을 보장하는 선거구제 개혁** 등이 필수적으로 수반되어야 합니다.

넷째, **인권, 안전, 환경, 지방분권, 국민행복 등의 가치를 담은 미래지향적이고 통일지향적인 개헌**이 되어야 합니다.

우리 당은 이러한 4대 원칙 아래 **당내에 개헌연구 자문회의를 구성**하고, **국민과 함께 국민주권개헌 대토론회를 개최**하며, 국회에서의 질서 있는 논의를 단계적으로 추진하겠습니다.

■ 개헌 관련 더민주당의 핵심 브레인 ⇨ 전해철 의원(재선)

- 친노 세력은 더민주당의 당대표, 원내대표, 최고위원회를 모두 장악

⇨ 더민주당의 개헌 구상은 **친노, 그 중에서도 친문 핵심이 좌우**

- 문재인의 최측근 ⇨ 3철, 5문

- [3철] 이호철(전 민정수석), 양정철(전 홍보비서관), **전해철(전 민정수석)**

☑ 일요신문(5. 30.), “문재인 최측근 문고리 삼철 뭐하나 봤더니”

▶ 4·13 총선을 거치면서 삼철의 행보도 희비 곡선을 그렸다. **전해철 의원(경기 안산 상록갑)은 20대 총선에서 ‘일여다야’를 극복하고 재선 고지에 올랐다. 친노(친노무현)계에서 친문(친문재인)계로 좁아진 더민주 주류 세력의 핵심으로 부상**한 것이다. 전 의원은 20대 국회 개원 전까지 세월호 진상규명 토론회 개최를 시작으로 국회 서민주거복지특별위원회 위원과 법제사법위원회 제2 소위원장 등을 맡으며 정책 행보에 매진했다. 친문계 실세라는 비판을 의식한 행보로 비춰졌다. 앞서 4·13 총선 공천 과정에서 친노계 좌장인 이해찬 의원이 낙천하자 당 안팎에선 **“친노계를 죽이는 대신 친문 핵심을 살렸다”**는 비판이 적지 않았다. 양정철 전 비서관과 이호철 전 민정수석은 20대 총선 불출마를 선택했다.

▶ 본격적인 차기 대선판이 열린다면 이들 3인방의 행보 역시 한층 빨라질 수 있다는 얘기다. **이들은 문 전 대표의 ‘1m 그룹’이다. 당내 범주류 인사와는 차원이 다르다.** 문 전 대표에게 이들 3인방은 ‘천군만마’다. 그러나 동시에 딜레마다. 문 전 대표의 대권 탈환을 위한 제1 조건은 ‘친노(친노무현) 이미지’ 지우기다. 이 아슬아슬한 줄타기를 어떻게 풀어 가느냐가 차기 대선 고지 선점의 방향타가 될 전망이다.

☑ 월간조선(10. 5.), “문재인의 브레인이 바뀐다”

▶ 삼철 중 **전해철 의원**은 재선에 성공하고 **당 최고위원에 당선**되면서 문 전 대표의 측근 역할보다는 자신의 당내 입지를 굳혀갈 것으로 보인다.

- [5문] 최재성, 진성준, 정청래, 최민희, 김현 前 의원

- 추미애 당대표, 김영주 서울시 당위원장 선거에서 친문 세력을 대변하면서 당권 장악에 기여 ➡ 현재 당직 맡지 않고 2017년 대선 준비 중

☑ 월간조선(10. 5.), “문재인의 브레인이 바뀐다”

▶ 신친문 오인방의 출신 계파는 각각 다르다. **최재성 전 의원**은 정세균계, **진성준 전 의원**은 김근태계, **정청래 전 의원**은 정동영계로 불렸다. **최민희 전 의원**은 시민단체 출신 비례대표였고 **김현 전 의원**은 야당 당직자 출신으로 청와대 춘추관장을 지냈다. 이들이 한뜻으로 뭉친 것은 ‘**문재인 대세론**’을 만들기 위해서다. **추미애 캠프에서 뭉쳤지만 실제 목적은 문재인 전 대표의 대선 가도에 걸림돌이 없도록 하는 것**이다. 추미애 대표는 승리의 주역인 이들 중 일부를 주요 당직에 임명하고자 했지만 당사자들이 사양했다. 대선에 집중하겠다는 것이다.

- “전해철 의원”은 **향후 개헌 정국에서 더민주당을 이끌어 나갈 브레인**으로 활약할 것임 ➡ 친문 핵심인 3철 중 하나이면서, 재선에 성공하고, 최고위원으로 선출된 변호사 출신으로 당내에서도 스마트하고 전략적 사고에 능하며 전투력이 있다는 평가를 받고 있음

- 박범계 의원은 개헌 특위에 포함될 가능성은 높으나 전해철 의원에 비하면 당내 위상 및 영향력이 떨어진다는 평가

- 박범계 의원의 경우 친노에서 존재감이 약하고, 박영선 의원의 영향을 많이 받는다는 평가 존재

■ 개헌 관련 더민주당의 상징적 인물 ➡ 원혜영(5선)

- 원혜영 의원은 범 친노 그룹에 속한다는 평가를 받으면서도 계파색이 없고, 당내 위상 및 영향력이 큼 ➡ **개헌 특위에 반드시 포함될 것**이라는 예측

■ 더민주당에서 개헌 특위 참여가 유력한 의원

- [친노계] 원혜영, 전해철, 박범계, 금태섭
- [손학규계] 이춘석, [정세균계] 백재현, [기타] 이석현

⇒ [착안사항] 더민주당 내 법조인 출신 의원 명단 작성 및 사전 접촉 필요

<더불어민주당 계파 분석(2016. 4. 기준)>

범친노 55명(44.7%)	친노 (26명)	홍익표, 강병원, 황희, 신경민, 진선미 박재호, 전재수, 최인호, 김해영, 윤관석, 박범계 조승래 , 문희상, 김경협, 원혜영, 정재호 , 윤호중 권칠승, 이학영, 윤후덕, 김종민 , 김경수, 박남춘 김태년, 남인순 (서영교)
	친문 (18명)	추미애, 박주민, 손혜원, 금태섭, 김병기, 홍영표 김병관, 전해철, 조웅천, 김정우, 표창원, 도종환 서형수, 문미옥, 이철희, 제윤경, 권미혁, 정춘숙
	정세균계 (11명)	정세균, 안규백, 김영주, 박병석, 백혜련, 김영진 김진표, 김상희, 백재현, 김철민, 이원욱
86그룹 19명(15.4%)		박홍근, 유승희, 기동민, 인재근, 우원식, 우상호, 이인영, 김영춘 박찬대, 유동수, 송영길, 설훈, 유은혜, 김현미, 조정식, 박완주 어기구, 이재정, 김현권
비노 28명(22.7%)		전혜숙, 민병두, 고용진, 김영호, 노웅래, 박영선, 이훈, 전현희 김부겸, 이상민, 이찬열, 김병욱, 이종걸, 이언주, 정성호, 김한정 안민석, 김민기, 김두관, 소병훈, 오제세, 변재일, 강훈식, 이춘석 안호영, 이개호, 강창일, 위성곤
기타 21명(17.0%)		진영, 박용진, 한정애, 최명길, 심재권, 신동근, 박광온, 이석현 신창현, 박정, 임종성, 송기현, 양승조, 민홍철, 오영훈, 박경미 김종인, 송옥주, 최운열, 김성수, 이용득

☞ 청색 : 안희정계

3. 국회 내 개헌 논의 기구의 조직 형태

가. 가능한 논의 기구의 형태

- [1] 개헌 특위 ⇨ 가장 유력
- [2] 국회의장 직속 자문위원회 (외부전문가만 참여) ⇨ 가능성 없음
- [3] 중간 형태 의장 직속 기구 “개헌추진위원회” (의원 + 외부전문가)

나. [1안] 개헌 특위 ⇨ 가장 유력

■ 개헌특위 설치에는 본회의 의결 필요

☑ 국회법 제44조(特別委員會)

- ① 國會는 數個의 常任委員會所管과 관련되거나 특히 필요하다고 인정한 案件을 효율적으로 審査하기 위하여 本會議의 議決로 特別委員會를 둘 수 있다.
- ② 第1項의 規定에 의한 特別委員會를 구성할 때에는 그 活動期限을 정하여야 한다. 다만, 本會議의 議決로 그 기간을 연장할 수 있다.

■ 개헌특위 의원수 ⇨ 특별한 제한 없으나 30인 이상 50인 이하로 예상

- 상임위원회의 위원 정수는 국회 규칙으로 정하나(국회법 제38조), 특별 위원회에 대하여는 특별한 규정 없음
- 다만, 개헌특위 의원수는 최소 30명 이상 최대 50명 이하로 예상됨
 - ① 안건의 중요성(개헌)에 비추어 볼 때 최소 30명 이상 참여 예상
 - ② 예결특위 위원수가 50명인 점에 비추어 볼 때 논의의 효율성을 위한 최대 인원수는 50명임

☑ 1987년 헌법 개정을 위한 개헌특위 구성 사례

- ▶ 1986. 7. 29. 구성 완료된 헌법개정특별위원회의 위원수는 45인이었음
 - 민주정의당 23명, 신한민주당 17명, 한국국민당 4명, 비교섭단체 1명

■ 특위위원은 원내대표 요청에 따라 의장이 선임, 위원장은 호선

- 위원수는 교섭단체 의원수의 비율에 따라 산정

☑ **국회법**

제47조(特別委員會의 委員長)

- ① 特別委員會에 委員長 1人을 두되 委員會에서 互選하고 本會議에 보고한다.

제48조(委員의 選任 및 改選)

- ① 常任委員은 交渉團體所屬議員數의 比率에 의하여 各 交渉團體代表議員의 요청으로 議長이 選任 및 改選한다.
- ② 어느 交渉團體에도 속하지 아니하는 議員의 常任委員選任은 議長이 이를 행한다.
- ④ 特別委員會의 委員은 第1項 및 第2項의 規定에 따라 議長이 常任委員중에서 選任한다. 이 경우 그 選任은 特別委員會構成決議案이 本會議에서 議決된 날부터 5日 이내에 하여야 한다.

■ 특위 산하에 분과별 소위 구성할 것임

- 가능한 방안

- [1안] ① 권력구조 + ② 기본권 및 법원/헌재
- [2안] ① 권력구조 + ② 기본권 + ③ 법원/헌재/선관위/감사원 등

- 검토의견

- 권력구조 소위는 정부형태(대통령제/의원집정부제/의원내각제) 논의에 집중하여야 하므로, 법원/헌재는 별도의 소위에서 다룰 것으로 예상됨

- 착안사항

- 개헌특위 구성(위원장, 간사, 위원) 뿐만 아니라, 법원/헌재 관련 소위의 구성에 대하여도 각별한 주의를 기울여야 함

■ 전문위원, 입법조사관 임명은 의장 또는 사무총장의 권한

☑ **국회법**

제42조(專門委員과 公務員)

- ① 委員會에 委員長 및 委員의 立法活動등을 지원하기 위하여 議員 아닌 專門知識을

가진 **위원(이하 "專門委員"이라 한다)**과 **필요한 公務員**을 둔다. 委員會에 두는 專門委員과 公務員은 國會事務處法에서 정하는 바에 의한다.

- ② 위원회에 두는 전문위원과 공무원은 그 직무를 수행함에 있어서 정치적 중립성을 유지하여야 한다.
- ③ **專門委員**은 **事務總長의 提請**으로 **議長이 任命**한다.
- ④ 專門委員은 委員會에서 議案과 請願등의 審査, 國政監查, 國政調査 기타 所管事項과 관련하여 檢討報告 및 關聯資料의 蒐集·調査·研究를 행한다.
- ⑤ 專門委員은 제4항의 職務를 수행함에 있어 필요한 資料의 제공을 政府·行政機關 기타에 대하여 요청할 수 있다. 이 경우 그 요청은 委員長의 許可를 얻어 委員長名義로 하여야 한다.
- ⑥ 專門委員은 委員會에서 發言할 수 있으며 本會議에서는 本會議議決 또는 議長의 許可를 받아 發言할 수 있다.

● 임명 방법

- 전문위원 ⇨ **사무총장의 제청**으로 의장이 임명(국회법 제42조 제1항)
 - 강○○ 전문위원의 특위 투입을 위해서는 국회의장과 사무총장 설득 필요
- 입법조사관 ⇨ 국회사무처법에 따라 사무총장이 임명

● 겸임 여부

- 전문위원과 입법조사관은 소속 위원회 업무와 개헌특위 업무를 겸임함

● 인원

- 전문위원의 수는 최소 4명 이상이 될 것임
 - 2013년 사개특위의 전문위원은 총 4명이었음(사개특위 위원은 총 18명)
- 보고서 작성을 위한 입법조사관은 최소 20명 이상이 될 것임
 - 2013년 사개특위의 보고서 작성을 위한 입법조사관은 총 17명이었음

● 관례를 고려할 때 법사위 수석전문위원실에 항상 관심을 기울여야 함

- 통상 사개특위, 정개특위 등이 구성될 때에는 소관 상임위의 수석전문위원과 소속 입법조사관이 해당 특위에 투입되는 것이 관행임

- 다만, 개헌특위는 소관 상임위를 특정할 수 없기 때문에 법사위 수석전문위원 및 소속 입법조사관이 투입된다고 단정할 수는 없는 상황 ⇨ 강○○ 전문위원의 특위 투입을 주장할 수 있는 명분이 됨

- 입법차장, 사무차장과 같은 최고위급 국회공무원도 형식상으로는 ‘전문위원’ 자격으로 특위 운영에 참여할 가능성도 있음

- **전문위원급 이상의 국회 고위 공무원 명단 확보 및 사전 접촉 필요**

■ **개헌특위에는 3인의 외부 전문가만 심사보조자로 참여할 수 있음**

☑ **국회법**

제43조(전문가의 활용)

- ① 위원회는 그議決로 중요한 案件 또는 專門知識을 요하는 案件의 審査와 관련하여 필요한 경우 **당해 案件에 관하여 學識과 經驗이 있는 3인 이내의 專門家를 審査補助者로 위촉할 수 있다.**
- ② 위원회가 第1項의 規定에 의하여 專門家를 審査補助者로 위촉하고자 할 때에는 **委員長이 議長에게 이를 요청한다.** 이 경우 **議長은 豫算事情등을 감안하여 그 人員 또는 위촉기간등을 調整할 수 있다.**
- ③ 第1項의 規定에 의하여 위촉된 審査補助者는 國家公務員法 第33條의 결격사유에 해당하지 아니하는 者이어야 하며, 위촉된 업무의 성질에 반하지 아니하는 한 國家公務員法 第7章 服務에 관한 規定이 準用된다.
- ④ 위촉된 審査補助者에 대한 手當의 支給基準 기타 필요한 사항은 議長이 정한다.

- 국회법의 해석상 **3인을 초과한 심사보조자는 임명 불가**

- 단, 국회법 개정 가능성을 배제할 수는 없음

- 심사보조자 임명권자는 **특위위원장**으로 해석됨

- 3인의 구성 예상

- [1안] 헌법학 1인, 행정법학 1인, 정치학 1인
- [2안] 헌법학 2인, 정치학 1인
- [3안] 헌법학 1인, 정치학 1인, 기타 학문(사회학, 경제학 등) 1인

● 착안사항

- 국회법이 개정되지 않는 한 심사보조자는 매우 소수에 그침 ⇨ ① 학계에
서의 명성, 권위와 ② 정치적 중립성의 외관이 선발의 필수 요건
- 여야 합의 없이는 심사보조자로 선발되기 어려운 조건
- **헌법학, 행정법학, 정치학, 사회학, 경제학 등 각 분야에서 가장 권위 있고,**
중립적인 외관을 갖춘 교수 명단 추출 및 사전 접촉 필요
- 주요 대학별로 헌법학, 행정법학, 정치학의 선임 교수 또는 가장 명망
있고 정치적으로 중립적이라고 평가되는 교수 1명씩 추출 필요 ☞ (예)
[서울대 헌법학의 경우] 성○○ 교수(총장), 송○○ 교수(선임)
- 다만, 각 정당별로 자문위원회가 꾸려질 것이므로, 정치적 색깔이 있는 다
양한 교수들을 접촉하는 시도를 게을리 해서는 안 됨

다. [②안] 국회의장 직속 자문기구 구성 (외부 전문가만 참여)

■ 국회의장 직속 자문위 구성에 본회의 의결 필요 없음

- 국회의장이 결단하면 곧바로 구성 가능

■ [제18대] 2008. 8. 국회의장(김형오) 직속 헌법연구 자문위원회 구성

- 18대 자문위원

구분	성명	소속 및 직위	비고
위원장	김○○	전 국회의원	국회의장 추천
부위원장	성○○	서울대 교수	국회의장 추천
간사	함○○	고려대 교수	국회의장 추천(행정학)
위원	박○○	영남대 교수	한나라당 추천
	석○○	단국대 교수	민주당 추천
	오○○	아주대 교수	민주노동당 추천
	유○○	연세대 교수	창조한국당 추천(행정학)
	이○○	동아일보 논설실장	한나라당 추천
	이○○	대전대 교수	자유선진당 추천(행정학)
	장○○	고려대 교수	한나라당 추천



	장○	중앙대 교수	국회의장 추천(정치학)
	정○○	서울대 교수	한나라당 추천
	정○○	동아대 교수	한나라당 추천

● 18대 실무지원단

- 실무지원단 규모 : 단장 1, 부단장 2, 단원 39

구분	소속 및 직위	성명	비고
단장	법제실장	김○○	국회사무처
부단장	기획관리관	박○○	국회입법조사처
	정책기획비서관	이○○	국회의장비서실
단원	행정법제과장	임○○	국회사무처

■ [제19대] 2014. 1. 국회의장(강창희) 직속 헌법개정 자문위원회 구성

● 19대 자문위원

구분	성명	소속 및 직위	비고
위원장	김○○	서울대 명예교수	국회의장 추천
	박○○	동국대 교수	국회의장 추천
	정○○	성균관대 교수	국회의장 추천
	김○○	서울시립대 교수	국회의장 추천
	이○○	서울대 교수	국회의장 추천
	이○○	전 국회의원	국회의장 추천
	송○○	전 국회의원	국회의장 추천
	안○○	전 국회사무처 입법차장	국회의장 추천
	전○○	중앙일보 편집국장	국회의장 추천
	권○○	김&장 법률사무소	새누리당 추천(사법부 비공식 추천)
	강○○	서울대 교수	새누리당 추천, 정치학
	조○○	부산대 교수	새누리당 추천
	홍○○	법)태평양	새정련 추천(사법부 비공식 추천)
	김○○	전남대 교수	새정련 추천
	김○	오마이뉴스 기자	새정련 추천

● 19대 실무지원단

- 실무지원단 규모 : 단장 1, 부단장 2, 단원 28

구분	소속 및 직위	성명	비고
단장	법제실장	남○○	
부단장	경제법제심의관	김○○	
	정치행정조사심의관	이○○	국회입법조사처
단원	법제총괄과장	김○○	회의준비 총괄
	기획예산 담당관	이○○	기획조정실
	법제연구과장	연○○	회의자료 총괄

■ 검토의견

- 국회 개헌특위 구성이 유력한 상황에서 제18대, 제19대 국회에서 이미 구성하였다가 아무런 성과 없이 끝난 국회의장 직속 자문기구를 다시 구성할 것으로 보이지는 않음 ⇨ 만일 개헌특위 구성이 무산되더라도 정세균 국회의장은 의장 직속 자문기구로서 “국회의원 + 외부 전문가”로 구성된 아래와 같은 “개헌추진위원회”를 구성할 것임

라. [③안] 중간 형태 의장 직속 기구 “개헌추진위원회”(의원 + 외부전문가)

■ 외부전문가 이외에 의원들도 참여하되, 의장 직속 기구로 하는 방안

- 지난 6월 우상호, 박지원 원내대표의 제안이 있었음

☑ 연합뉴스(6. 16.), “국회 개헌특위 설치될까...여야 엇갈린 3당 3색 반응” ▶ 우 원내대표는 “특위의 형태가 여야 합의로 구성되는 것은 적절치 않다”며 “헌법학자 등 전문가들이 참여하지 못해 효율성 문제가 있다”고 지적했다. 그는 사건을 전제로 “의원들이 들어가되 의장 직속 기구로 하는 것이 옳은 것 같다”고 말했다. ▶ 국민의당 박지원 원내대표는 이날 기자들과 만나 “(우 전 의원의 제안에) 근본적으로 찬성한다”면서 “국회 내에 개헌특위를 구성하고 개헌 문제에 대해서 꼭 국회의원만 (참여) 할 것인가, 외부인사만 할 것인가 논의가 필요하다”고 말했다. ☑ 연합뉴스(6. 30.), 여야 “불체포특권 포기”...의장직속 특권 내려놓기 자문기구 설치 ▶ 정 의장은 개헌특위 설치가 지연될 경우 징검다리 형태로 의장 직속 자문기구 설치를 검토하겠다고 언급한 바 있다.
--

4. 개헌대응반 구성

가. 개요

■ 구성 방향

- 대규모 인원 구성은 불필요 ⇨ 보안 유지 어려움 + 신속한 대응 어려움
 - 기민하고 조직적인 대응이 가능하도록 슬림화
- 신속한 보고서 작성이 가능한 지법부장과 고법판사급을 팀원으로 구성
- 헌재연구관 경험이 있거나 정무적 판단과 전략적 사고에 능한 고법부장급을 2~3명 자문역으로 두어 적절한 조언자 역할을 하도록 함
- 법원 외부 전문가 참여 ⇨ 국민의 객관적 시각에서 사안을 중립적으로 바라볼 필요
- 국회 및 정부의 개헌논의기구에 참여할 인사 후보군 사전분석 ⇨ 컨택 가능한 팀원 참여 필요

■ 조직의 개요

- ① 팀장(차장)
- ② 실무지원반장(양형실장)
- ③ 자문역 ⇨ ▲내부 자문역(상임/비상임), ▲외부 자문역
- ④ 내부팀원

나. 자문역

1) 내부자문역

■ 내부 자문역 ⇨ 상임/비상임으로 구분

순번	구분	이름	기수	소속	비고
1	상	한○	17	서울고등	호남, 국회의장

2	임	임○○	17	서울고등	PK
3	비 상 임	김○○	16	부산고등	TK
4		문○○	18	부산가정	PK
5		이○○	22	부산고등(창원부)	법사위 전문위원
6		이○○	26	서울동부	호남, 충청
7		양○○	26	광주고등	호남
8		권○○	26	특허법원	충청
9		문○○	27	대전지법	충청, 검사 출신
10		장○○	28	남원지원	서울, BH
11		최○○	28	헌재파견	PK, 헌재
12		정○○	29	창원지법	PK
13		김○○	30	울산지법	TK, 국회
14		이○○	31	대법원	호남
15		김○○	31	서울중앙	호남
16		김○○	31	서울중앙	호남, 국회
17		장○○	33	국회파견	충청

● ① 상임 내부 자문역 (조언자 역할)

- [목표] 헌재연구관 경험이 있거나 정무적 판단과 전략적 사고에 능한 고법
부장급 2~3명을 상임 내부 자문역으로 두어 적절한 조언자 역할을 하도
록 함 ⇨ 한○, 임○○
- [역할] 실장 중심의 행정처 내부의 정책 결정에 상시 참여, 조언 제공

● ② 비상임 내부 자문역 (정보 취득)

- [역할] 접촉 대상이 되는 주요 인사와의 만남 ⇨ 정보 취득, 보고
- [주의사항] 내부 팀원이 비상임 내부 자문역과 일대일로 개별적으로 접촉
하고, 비상임 내부 자문역 상호간에는 서로의 존재를 몰라야 함 ⇨ 점조직
으로 운영
 - 역할 부여는 “내부 팀원 ⇨ 비상임 내부 자문역”의 탐다운 방식으로
전달
 - 내부 팀원은 접촉 대상의 성향을 객관적으로 분석한 후 비상임 내부

자문역에게 구체적으로 역할 부여

- 비상임 내부 자문역은 국회 파견판사를 제외하고는 모두 행정처에 근무하지 않고 재판 업무에 종사 ⇨ **재판 업무에 종사하는 법관이 대외 활동을 한다는 사실이 알려질 경우 대외적으로 거센 비난에 직면할 우려 존재**(예: 상고법원 관련 법원장이 국회의원을 접촉한 사실이 언론에서 보도되어 문제된 사례)
- 단, 점조직으로 운영할 경우 비상임 내부 자문역의 역할에 대한 인식 및 문제의식 공유 정도가 떨어질 우려 존재 ⇨ 추가 검토 필요

2) 외부 자문역

순번	이름	소속	비고
1	강○○	서울대	정치학계(새누리)
2	최○○	한림대	정치학계(더민주)
3	한○○	서울대 명예교수	사회학계, 국민의당 창당발기인
4	문○○	아리랑TV 사장	헌법학계
5	조○○	개인사무소	전 법제처, 87년 헌법 개정 관여
6	김○○	변호사	전 비서실장
7	홍○○	태평양	전 정책심의관
8	곽○○	김앤장	전 민정비서관
9	김○○	국회의원	87년 헌법 기초

- **[역할]** 개헌 대응반에 법원 외부 전문가 참여 ⇨ 국민의 객관적 시각에서 사안을 중립적으로 바라볼 필요
- **[주의사항]** 명단 유출될 경우 법원이 현재와의 관계에서 기관이기주의에 사로잡혀 정치적으로 행동한다는 치명적 비난을 받을 가능성 높음 ⇨ 철저한 보안 유지 필요
 - 내부 팀원이 외부 자문역과 일대일로 개별적으로 접촉하고, 외부 자문역 상호간에는 서로의 존재 자체를 몰라야 함 ⇨ 점조직으로 운영
 - 내부 팀원은 접촉 대상의 성향을 객관적으로 분석한 후 외부 자문역에게

구체적 역할 수행 부탁

다. 내부 팀원

순번	이름	기수	소속	비고
1	이○○	25	법원행정처	
2	김○○	32	법원행정처	간사
3	문○○	33	법원행정처	간사
4	한○○	33	법원행정처	
5	최○○	33	법원행정처	
6	임○○	34	법원행정처	
7	이○○	27	서울고등	기조실, 국회
8	정○○	28	서울고등	정책실
9	오○○	28	사법연수원	서울고등 공보관
10	시○○	32	서울중앙	기조실

- [역할] 신속한 보고서 작성이 가능한 지법부장과 고법판사급을 팀원으로 구성

5. 개헌대응반 업무 분장

가. 단계별 대응 전략

▣ [1단계] 법원/헌재 쟁점 설명 ⇨ 문제의식 생성 (Anchoring Effect)

- 대부분의 의원들은 개헌 과정에서 문제될 수 있는 법원/헌재 관련 쟁점에 대한 이해가 부족한 상태
 - ⇨ 이와 같은 백지상태에서는 ‘헌법의 규범력을 확보하기 위해 재판소원을 인정하는 등 헌법재판소의 위상과 권한을 강화할 필요가 있다’는 현재의 논리가 더 직관적으로 쉽게 이해될 수 있음
- 백지상태에 있는 의원들에게 법원/헌재 관련 개헌 쟁점에 대해 선제적으로 설명 ⇨ ▲개헌 국면에서 법원에 유리한 입장을 취할 수 있도록 유

도하거나(Anchoring Effect), ▲(그렇지 않더라도) 법원과 헌재의 주장은 장·단점이 있다는 정도의 최소한의 문제의식이라도 가질 수 있도록 유도

- 쟁점 설명을 통해 법원/헌재 부분은 개헌 과정에서 적절한 합의점을 찾기가 매우 어려울 것이라는 문제의식 생성 유도 ⇨ 법원/헌재 부분은 개헌에서 제외

■ **[2단계] 공세적 대응** ⇨ **대법원과 헌법재판소 통합 필요성 강조**

- 법원/헌재 관계에 대한 개헌 논의가 본격화될 경우 공세적으로 대응

■ **[3단계] 헌재와의 관계 절연** ⇨ **정치적 사법기관으로 위상 절하**

- 위기 국면이 도래할 경우 비법조인도 헌재 재판관이 될 수 있도록 하는 등 헌재와의 관계 절연

나. 정보 수집

■ **국회, 청와대 등 동향 파악**

- [국회] 장○○(⇨차장, 기조실장, 기획1)
 - 수시 및 정기(주1회: 개헌 관련 국회 동향 보고)
- [BH] 최○○(⇨차장, 기조실장)
- [법제처] 김○○(⇨기조실장), 김○○(⇨기획1, 2)
- [헌법재판소] 최○○(⇨양형실장, 문○○)

■ **언론보도 체크**

- [매일] 사법정책실 김○○ 실무관(⇨내부 팀원)
- [주1회] 공보관(⇨내부 팀원)
 - 인터넷 기사(일간신문 등), 주간지, 월간지
- [언론 분석 및 전망] 최○○(⇨내부 팀원)

다. 개헌 특위 구성 관련 대응

■ 정세균 국회의장, 우윤근 사무총장

- 면담 또는 식사 ⇨ 동향 파악, 개헌 관련 사법부 논리 설명, 판사 출신 전문위원(강○○)의 특위 포함 필요성 설득
- 정세균 국회의장(⇨차장, 한○)
- 우윤근 사무총장(⇨ 차장, 기조실장, 양형실장)

■ 개헌 특위 참여할 국회의원 파악 ⇨ 인맥지도 작성 ⇨ 접촉 담당자 지정

- 위원장 ⇨ 친분 관계 및 접촉 루트 파악
 - 새누리당 정병국 의원(5선) ⇨ 개헌특위 위원장 맡겠다는 의사 이미 피력
 - 최소 4선 이상 의원일 것 ⇨ 4선 이상 의원 전수 조사
⇨ 기획1, 기획2, 장○○
- 위원 ⇨ 새누리당, 더민주당, 정의당, 비교섭단체로 나눔
 - 각 당별 구심점 파악(새누리당: 정종섭, 더민주당: 전해철 등)
 - 개헌 특위 참여 유력한 의원 리스트 작성 ⇨ 친분관계 및 접촉 루트 파악
 - 변호사 자격 보유 여부, 당내 영향력, 개헌 관심도 등 고려

<개헌특위 참여 예상 의원>

정당	의원명
새누리당	정종섭, 권성동, 김도읍, 김세연, 여상규, 이군현
더민주당	전해철, 원혜영, 박범계, 금태섭, 이춘석, 백재현, 김종인, 박영선, 진영, 민홍철, 이석현
국민의당	이상돈

- 소위 구성도 고려해 보아야 함 ⇨ ① 권력구조, ② 기본권, ③ 법원/헌재
 - 권력구조편이 아닌 다른 분야의 소위(② 기본권, ③ 법원/헌재)에 참여할

의원 분석 ⇨ 소위원장, 소위위원

● 보좌관 ⇨ 위원장 및 위원의 보좌관 중 개헌 업무 담당 보좌관 파악

- 장○○, 기획1, 기획2

■ **개헌 특위 참여할 전문위원, 입법조사관 등 파악 ⇨ 접촉 담당자 지정**

● 전문위원급 이상 국회 공무원 전수 조사

- 헌법학 석사, 박사 학위 소지자, 변호사 자격 보유자

- ⇨ 장○○, 기획1, 기획2

● 입법조사관 중 참여 유력한 인물 명단 정리

- 헌법학 석사, 박사 학위 소지자, 변호사 자격 보유자

- ⇨ 장○○, 기획1, 기획2

■ **개헌특위 심사보조자, 각 당의 개헌자문위원회 또는 정부 개헌 기구에 참가할 전문가 발굴**

● 헌법학자만으로 구성하는 것은 편협하여 곤란하다는 여론 조성

- ① 역사적(제2공화국 헌법 개정 등), ② 비교법적(외국 사례), ③ 논리적 논거 발굴

- (예) 외국의 경우 헌법 개정에 정치학자들이 참여한 사례 발굴

● 현재에 특히 편향된 입장을 가진 헌법학자들은 배제시키는 전략 필요

● 폭넓은 시각을 가진 정치학자 등 참여 필요 ⇨ 후보자 물색

● 정치학자 참여의 필요성

- 제19대 헌법개정 자문위원회는 헌법학 교수(김○○)가 위원장

- 제18대 때는 경제학자이면서 정치인인 김○○ 대표가 위원장 역임

- 헌법학 교수들의 주된 관심사는 헌법의 규범적 해석, 사후적 규범통제 등 미시적인 헌법해석학에 맞추어져 있음

- ⇨ 그러나 현재의 헌법개정은 ‘제4차 산업혁명의 길목’에서 ‘새로운 대한민국의 미래’를 디자인하는 거시적인 안목이 필요한 상황(‘국가의 백년대계를 결정하는 중대한 프로젝트’)
- ⇨ 다양한 헌법 현실 및 정치적 이해관계를 조율하는 데 탁월한 자질을 보유한 유능한 정치학자가 헌법개정 작업의 전문성을 갖춘 책임자
- ⇨ 실제로도 현재 각종 개헌 담론은 정치학자들이 주도하고 있는 상황
- 김종인 더민주당 대표가 교섭단체 대표연설에서 주장한 바와 같이, 지금의 시대적 과제는 ‘경제민주화’와 ‘포용적 성장’ ⇨ 새로운 헌법에 위와 같은 정신을 담아내기 위해서는 정치학자의 참여가 필수
- 정치학과 교수들은 대부분 미국 유학과 ⇨ 미국연방대법원을 중심으로 한 미국식 사법제도에 대하여 친숙
- 헌법학계의 독일, 憲裁 中心의 촘촘한 ‘네트워크’로부터 자유로움
- 국회의원들과의 유대관계는 정치학과 교수들이 헌법학 교수보다 優越
- 정치학자 발굴, 접촉, 추천하는 방안 필요

라. 설득 논리 개발

[개헌 관련 주요 이슈]

- ▲대법원장의 권한 약화
 - 대법관 제청권, 헌법재판관 지명권, 중앙선관위원 지명권 박탈
- ▲대법관 국회 선출제 도입
- ▲대법원의 최고법원성 폐지
- ▲대법관 증원
- ▲명령·규칙의 위헌심사권 현재 이관
- ▲재판소원 도입
- ▲추상적 규범통제 도입
- ▲선거에 관한 소송 현재 이관

▣ 새누리당, 더민주당, 국민의당의 대법원/헌재 관계에 대한 입장 파악

- 새누리당의 입장은 이미 파악된 상황 ⇨ 대화아카데미 2016 새헌법안
- 더민주당, 국민의당의 입장 파악 긴급 ⇨ 개인적 인맥 동원 비공식접촉
 - 국회의원, 보좌관 외에 당 수석전문위원 등 당직자들과의 접촉도 필요
 - 장○○

■ 대법원과 헌재의 관계를 중점적으로 연구

- 대법원과 헌재의 관계에 관한 사항에 집중하여 정보수집 필요
- 각 쟁점에 관하여 최대한 명쾌한 설득 반박 논리 개발하고, 해외 사례 등으로 명확히 뒷받침할 필요
- 외국 입법례를 왜곡하여 소개하고 있는 것에 대한 명확한 반박 등이 반드시 포함되어야 함
- 상대방의 논리를 제압할 만한 선명한 논리와 명분이 필요

■ 거시적 시각 유지 필요 ⇨ 통합형(미국, 일본), 상하분리형(독일), 수평 분리형(오스트리아)의 장단점 비교

- 통합형(미국, 일본), 상하분리형(독일), 수평분리형(오스트리아)의 장단점을 비교한 국내외 문헌 조사 ⇨ 상하분리형의 단점, 통합형 또는 수평분리형의 장점 명쾌하게 설명할 논리 개발

■ 對 여당 맞춤형 설득논리 개발

- 대응논리 개발하되, 상황 여의치 않으면 법원/헌재 부분 개헌이 불필요하다는 측면 강조

■ 對 야당 맞춤형 설득논리 개발

- 헌법재판소는 재판관 인선에 정치적 영향력이 더 좌우되기 쉬운 구조임
⇨ 재판에 대한 헌법소원이 인정될 경우 보수정권이 헌재를 장악하게 되면 재판소원이 사법부를 통제하는 수단으로 전락할 우려 있음

- (예) 김진태 의원이 헌법재판소를 위해 협력한 내용, 통진당 사건에서 헌재가 보여준 태도 등 지적

- 헌법재판소의 보수적 결정례 취합 필요 ⇨ 문○○, 최○○

- 야당과의 유대 관계 구축 위해 개헌 관련 참고 자료 제공

- ▲통치구조 대안 모색, ▲경제민주화, ▲현대적 기본권, 시사성 있는 기본권(청년실업, 양극화 등), 경제적 기본권 등

■ 현재의 업무 및 구성과 관련된 논리 개발

- 현재의 업무를 법원과 분리시킬 필요

- 현재 현재는 재판소원 등 법률적 쟁점에 관심을 가지고 법원 영역을 침해하고 싶은 경향을 보임
- 이는 현재가 법조 출신 중심으로 구성되어 있기 때문임
- 재판관의 인적 구성부터 법원과 다르게 분리시킬 필요

- 현재의 구성

- 현재 재판관은 법조 자격자에 한하여 될 수 있음.
- 그러나 선진 각국의 헌법재판관은 그러한 제한이 없음
- 재판관 자격을 변호사 자격이 없는 사람도 가능하도록 할 필요가 있음
- 정치학자 등을 재판관으로 ⇨ 현재의 탈 법조화 ⇨ 현재의 정치적 사법기관화

마. 對 언론 관련 대응 방안

- 여론전 불가피하므로, 칼럼 기고 등을 위한 우호적 학자 및 실무자 등을 사전 포섭할 필요

- 칼럼 기고 등 후보군

- [원로급] 최○○, 안○○ 교수 등

- [중진급] 강○○, 최○○ 교수 등

6. 향후 계획

■ 추진 경과

- 개헌대응반 1차 회의: 10. 25.(화)
- 개헌대응반 2차 회의: 10. 28.(금)

■ 향후 일정

- 개헌대응반 3차 회의: 11. 11.(금) 개최 예정
- 3차 회의 전까지 준비사항
 - ① 쟁점별로 역할 분담 후 설득 논리 숙지 ⇨ 3차 회의에서 상호 논박
 - 외국 사례 파악하여 충분한 설득 논리 제공 필요

주제	담당
대법원과 헌재의 통합 필요성	이○○
대법원의 최고법원 표현 유지 필요	오○○
재판소원 도입의 문제점	최○○
한정위헌결정 금지의 필요성	임○○
대법관 선임절차 변경 반대 대법원장 대법관 제청권 유지 필요	이○○
대법원장의 헌법재판관 지명권 유지 필요성	정○○
명령, 규칙, 처분 등 위헌심사권 대법원 유지 필요	한○○
추상적 규범통제 도입의 문제점	시○○

- ② 기타 준비사항 ⇨ 별첨 [표] 참조

내용	담당
국회의원 면담	차장 기조실장 양형실장
보좌관 등 면담	장○○

전문위원, 입법조사관 등 면담	장○○
정당별 법원/헌재에 관한 입장 확인 - 특히 친노, 친문 그룹 핵심 의원들의 입장 확인	장○○
개헌특위 참여 유력시되는 각 당별 국회의원 명단 작성 - 특위 참여 유력 이유, 개헌 관련 입장 및 활동 경력, 컨택포인트	김○○ 임○○
개헌특위 지원 유력시되는 전문위원급 이상 국회공무원 명단 작성	장○○
변호사 자격 보유 또는 헌법학 전공한 입법조사관 명단 작성	장○○
헌법학자들이 개헌 과정에 참여하는 것을 저지할 수 있는 논리 개발 - 외국 헌법 개정 과정에서 정치학자 등이 참여한 사례 연구	문○○ 최○○
개헌 논의 참여 배제하여야 할 국회의원, 헌법학자 명단 작성 - 배제 논리 개발	문○○ 최○○

<끝>